

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada | Dashboard ejecutivo premium para empresas espanolas con separacion expresa entre hecho confirmado, interpretacion analitica, riesgo estimado y recomendacion automatica.

HTML GitHub: https://github.com/mmarco-desarrollo/Informes_Dashboard/blob/main/Informes_RGPD/20260520/Dashboard_RGPD_2026-05-20_07-07.html

PDF GitHub: https://github.com/mmarco-desarrollo/Informes_Dashboard/blob/main/Informes_RGPD/20260520/Dashboard_RGPD_2026-05-20_07-07.pdf

JSON GitHub: https://github.com/mmarco-desarrollo/Informes_Dashboard/blob/main/Informes_RGPD/20260520/Dashboard_RGPD_2026-05-20_07-07.json

Fecha y hora

2026-05-20 07:07:02
CEST

Europe/Madrid

Cumplimiento global

68% estimado

Cumplimiento medio

Riesgo global

Medio-Alto

64/100

Proxima actualizacion

2026-05-20 22:03
CEST

Hora estimada

Hecho confirmado

Fuentes
oficiales

Solo hechos verificados

Interpretacion

Lectura
ejecutiva

Derivada de las fuentes

Riesgo estimado

Valoracion IA

No es auditoria interna

Recomendacion

Accion
priorizada

Enfoque operativo

KPI Cards

Nivel global de cumplimiento 68% Estimacion IA prudente	Riesgo global RGD Medio-Alto 64/100 estimado	Incidentes RGD detectados 4 Señales oficiales recientes	Brechas de datos relevantes 3 Confirmadas o institucionales
Reclamaciones AEPD Sin dato diario La AEPD no publica parte diario consolidado	Sanciones publicadas 5 focos Top sancionador AEPD 2025 y 1 caso europeo reciente	Novedades legales 6 Abril-Mayo 2026	Consultas AEPD o EDPB 2 abiertas Consulta IA y consulta EDPB
Evaluaciones DPIA pendientes Sin dato interno Revisar tratamientos IA, biometria y edad	Derechos de interesados Atencion reforzada Transparencia y plazos en foco	Formacion y concienciacion Prioridad alta Transparencia IA y brechas	Transferencias internacionales Revision activa CRM, proveedores cloud y certificacion
Contratos de encargados pendientes Sin dato interno Revisar anexos de seguridad y subencargados			

Resumen Ejecutivo

- Hecho confirmado: la Comision Europea abrio el 8 de mayo de 2026 una consulta sobre las directrices de transparencia del AI Act, con obligaciones aplicables desde el 2 de agosto de 2026 para informar de interacciones con IA y ciertos contenidos generados o manipulados.
- Hecho confirmado: la AEPD recordo el 28 de abril de 2026, a la luz de la STS 1590/2026, que el tratamiento empieza ya cuando se decide que datos pedir y para que fin, no solo cuando el dato se recibe.
- Hecho confirmado: el 23 de enero de 2026 la AEPD informo de 2.765 notificaciones de brechas en 2025; las de mayor alcance estuvieron asociadas a ransomware, intrusiones y plataformas CRM, y solo 11 casos pasaron a investigacion adicional.
- Riesgo estimado: para empresas espanolas con marketing digital, CRM, uso de IA y proveedores internacionales, sube el riesgo en transparencia, minimizacion, contratos con encargados y notificacion de brechas.
- Recomendacion ejecutiva: hoy conviene priorizar revision de textos informativos, mapa de proveedores y subencargados, capacidad de notificar brechas en 72 horas y tratamientos con IA o verificacion de edad.

Conclusion Rapida

- La transparencia pasa a primer plano regulatorio en 2026.
- La minimizacion debe aplicarse antes de pedir datos.
- Las brechas ligadas a terceros y CRM siguen siendo la principal senal de exposicion.
- IA, deepfakes y verificacion de edad exigen preparacion documental inmediata.
- Sin evidencia interna, el riesgo mas probable en pymes espanolas es operacional y contractual.

Estado de Cumplimiento RGPD

Estimacion global: 68% | Cumplimiento medio

Tendencia 30 dias: Ligero deterioro del riesgo externo por intensificacion regulatoria en transparencia, IA y proveedores.

Valoracion ejecutiva: El radar de apertura muestra una presion regulatoria alta sobre transparencia, brechas, minimizacion y gobierno de proveedores, con intensidad especial para pymes y organizaciones que usan IA, CRM o transferencias a terceros paises.

Areas con mayor riesgo

- Transparencia e informacion al interesado
- Brechas y seguridad operativa
- Encargados de tratamiento y subencargados
- Transferencias internacionales
- IA, deepfakes y usos de contenido generado

Riesgo por Area

Area	Nivel	Lectura ejecutiva
Gestion de datos personales	Medio	Minimizacion y base juridica exigen revision temprana.
Derechos de los interesados	Medio-Alto	La transparencia y los plazos de respuesta estan bajo mayor escrutinio.
Seguridad de la informacion	Alto	Ransomware, credenciales comprometidas y exfiltracion siguen dominando.
Encargados de tratamiento	Alto	Los mayores impactos recientes se concentran en terceros y CRM.
Transferencias internacionales	Medio-Alto	Conviene revisar SCC, DPF y certificaciones o salvaguardas equivalentes.
Documentacion y politicas	Medio-Alto	Avisos de privacidad, registros y clausulas IA pueden estar desactualizados.
Registro de actividades	Medio	Especial atencion a tratamientos previos de solicitud de datos.
Evaluaciones DPIA	Medio-Alto	IA, biometria, gran escala o menores deben reevaluarse.
Consentimiento	Medio	Riesgo en usos secundarios y cookies de terceros.
Cookies	Medio-Alto	Seguir guia AEPD y revisar granularidad, rechazo y caducidad.
Formacion y concienciacion	Medio-Alto	Error humano y uso informal de IA elevan la exposicion.
Notificacion de brechas	Alto	Debe probarse la capacidad operativa real de 72 horas.

Incidentes y Brechas Recientes

Fecha	Tipo	Severidad	Descripcion	Datos afectados	Sector	Estado	Accion recomendada
2026-05-11	Brecha de datos / sancion europea	Alta	La ICO sanciona a South Staffordshire tras un ciberataque con exfiltracion y publicacion en dark web.	633.887 clientes y empleados	Agua / utilities	Confirmado por autoridad	Revisar segmentacion, acceso persistente, MFA y monitorizacion de terceros.

Fecha	Tipo	Severidad	Descripción	Datos afectados	Sector	Estado	Acción recomendada
2026-04-30	Actualización institucional de brechas	Media	La AEPD actualizó su cuadro de mando y mantuvo disponibles informes mensuales 2026 hasta marzo.	No aplica	Multisector	Confirmado por AEPD	Usar el radar mensual para contrastar tipologías y sectores recurrentes.
2026-01-23	Brecha de datos agregada	Alta	La AEPD comunicó 2.765 notificaciones de brechas en 2025; las de mayor alcance se vincularon a ransomware, intrusiones y CRM.	Más de 200 millones de comunicaciones a afectados emitidas por responsables en 2025	Multisector	Confirmado por AEPD	Priorizar autenticación fuerte, endurecimiento VPN y contratos con encargados.

Novedades Legales y Regulatorias

Consulta europea sobre transparencia del AI Act

Comision Europea | 2026-05-08 | UE

Impacto: Alto

Revisar de inmediato avisos, etiquetado y disclosure para chatbots, deepfakes y contenidos generados por IA antes del 2 de agosto de 2026.

Recomendacion UE sobre verificacion de edad con preservacion de privacidad

Comision Europea | 2026-04-29 | UE

Impacto: Medio-Alto

Evitar pedir mas datos de los necesarios y preparar soluciones de prueba de edad anonima cuando el negocio interactue con menores o contenido sensible.

STS 1590/2026 y criterio AEPD: el tratamiento empieza al decidir que datos pedir

AEPD / Tribunal Supremo | 2026-04-28 | Espana

Impacto: Alto

Aplicar minimizacion y privacidad desde el diseno antes de formular solicitudes o formularios.

Declaracion conjunta de autoridades espanolas en el 10o aniversario del RGPD

AEPD y autoridades autonomicas | 2026-04-24 | Espana

Impacto: Medio

Esperar mayor coordinacion interpretativa y reforzar cultura de privacidad y gobierno del dato.

EDPB lanza CEF 2026 sobre transparencia e informacion

EDPB | 2026-03-19 | UE

Impacto: Alto

Auditar articulos 12, 13 y 14 RGPD, especialmente en captacion online y formularios automatizados.

EDPB abre consulta sobre tratamiento de datos para investigacion cientifica

EDPB | 2026-04-16 | UE

Impacto: Medio

Si hay proyectos de IA, analitica o salud, revisar base juridica, broad consent y reparto de roles.

Sanciones y Resoluciones

Autoridad	Entidad	Importe	Motivo	Sector	Leccion aprendida
AEPD	Xfera Moviles, S.A.U.	4.000.000 EUR	Art. 32 y 5.1.f) RGPD	Telecomunicaciones	La seguridad tecnica y la integridad siguen en el nucleo sancionador.
AEPD	Centros Comerciales Carrefour, S.A.	3.200.000 EUR	Art. 32, 34 y 5.1.f) RGPD	Retail	No basta con sufrir la brecha; importa tambien la comunicacion al afectado y la diligencia previa.
AEPD	Hyundai Motor Espana, S.L.U.	1.600.000 EUR	Art. 5.1.f) RGPD	Automocion	La confidencialidad operacional y el control de accesos siguen siendo foco de sancion.
AEPD	Sprinter Megacentros del Deporte, S.L.	1.560.000 EUR	Art. 5.1.f) RGPD	Retail	El volumen no exime: la mala praxis repetida mantiene alta exposicion en pymes y grandes empresas.
ICO	South Staffordshire Plc / South Staffordshire Water Plc	963.900 GBP	Controles de seguridad insuficientes tras ciberataque y brecha	Utilities	La permanencia del acceso no detectado durante largo tiempo agrava el impacto regulatorio.

Derechos de los Interesados Acceso: Riesgo medio por incremento de exigencia en transparencia. Supresion: El EDPB aborda limites y salvaguardas en investigacion cientifica. Decision automatizada: Riesgo al alza por despliegues IA y deepfakes. Solicitudes pendientes: Sin dato interno verificado.	DPIA Riesgo alto probable: IA generativa, agentica, biometria, menores, gran escala Revisiones proximas: Priorizar mayo-junio 2026 si hay despliegues IA o nuevos proveedores Tratamientos prioritarios: Chatbots, sistemas de transcripcion, CCTV avanzado, scoring, CRM y RRHH	Transferencias Internacionales Fuera del EEE: Revision recomendada EE. UU. / DPF: Control documental y contractual reforzado Accion pendiente: Mapa de flujos, inventario de proveedores, evidencia contractual
--	---	--

Cookies y Consentimiento Estado del banner: Sin dato interno verificado Riesgo: Medio-Alto si existen terceros de analitica o marketing Mejora: Volver a probar banner y CMP en movil y escritorio	Encargados de Tratamiento Riesgo: Alto Criticos: CRM, cloud, emailing, analytics, soporte TI, herramientas IA Revision: DPA, TOMs, SCC, respuesta a incidentes, soporte forense	Formacion y Concienciacion Proxima formacion: Sesion breve sobre brechas, phishing, IA y minimizacion Riesgo: Medio-Alto por error humano y uso informal de herramientas IA Recomendacion: Formacion practica de 30-45 min con checklists operativos
--	---	--

Recomendaciones Clave

Auditar transparencia y formularios antes del 2 de agosto de 2026 Prioridad: CRITICA Revisar articulos 12, 13 y 14 RGPD en web, chatbots, formularios, grabaciones y contenidos IA.	Revisar plan de brechas y simulacro de 72 horas Prioridad: ALTA Confirmar canales, responsables, criterios de riesgo y plantillas de notificacion y comunicacion.
Actualizar contratos de encargados y mapa de subencargados Prioridad: ALTA Especial foco en CRM, SaaS, proveedores de soporte y herramientas IA con transferencias internacionales.	Reevaluar tratamientos IA, deepfakes y verificacion de edad Prioridad: ALTA Documentar base juridica, transparencia, minimizacion, DPIA y criterios de supervision humana.
Revisar cookies y consentimiento Prioridad: MEDIA Comprobar rechazo equivalente, categorias claras, terceros y caducidad de consentimientos.	Refuerzo express de formacion Prioridad: MEDIA Lanzar recordatorio operativo sobre phishing, envio indebido, uso de IA y datos sensibles.

Alertas Activas

- Transparencia e informacion al interesado en foco europeo de supervision durante 2026.
- Brechas de alto impacto concentradas en terceros, credenciales comprometidas y grandes plataformas CRM.
- Mayor exigencia sobre minimizacion previa a la recogida de datos tras la STS 1590/2026.
- Riesgo creciente para empresas que usan IA generativa o deepfakes sin disclosure visible.
- Riesgo recurrente para pymes espanolas con proveedores globales sin mapa contractual actualizado.

Seccion IA

Riesgo RGD estimado: 64/100

Tendencia prevista: A corto plazo aumentaran las

Fuentes Principales

Commission opens consultation on draft guidelines for AI transparency obligations

Comision Europea | 2026-05-08 | <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-opens-consultation-draft-guidelines-ai-transparency-obligations>

Commission sets out a common approach for EU-wide Age Verification technologies

Comision Europea | 2026-04-29 | <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-sets-out-common-approach-eu-wide-age-verification-technologies>

AEPD: En que momento comienza legalmente un tratamiento de datos personales

AEPD | 2026-04-28 | <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/blog/en-que-momento-comienza-legalmente-un-tratamiento-de-datos-personales>

AEPD: Las Autoridades de Proteccion de Datos suscriben una declaracion conjunta

AEPD | 2026-04-24 | <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/autoridades-proteccion-de-datos-suscriben-declaracion-conjunta-decimo-aniversario-rgpd>

EDPB launches coordinated enforcement action on transparency and information obligations

EDPB | 2026-03-19 | https://www.edpb.europa.eu/news/news/2026/cef-2026-edpb-launches-coordinated-enforcement-action-transparency-and-information_en

EDPB brings clarity to data processing for scientific research

EDPB | 2026-04-16 | https://www.edpb.europa.eu/news/news/2026/edpb-brings-clarity-data-processing-scientific-research-speeds-finalisation_en

La AEPD recibio en 2025 mas de 2.700 notificaciones de brechas de datos personales

AEPD | 2026-01-23 | <https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-recibio-en-2025-mas-2.700-notificaciones-brechas>

Notificaciones de brechas de datos personales a la AEPD

AEPD | 2026-04-30 | <https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion/notificaciones-de-brechas-de-datos-personales>

Memoria AEPD 2025

AEPD | 2026-05 | <https://www.aepd.es/memorias/memoria-aepd-2025.pdf>

ICO fine of nearly 1m issued against South Staffordshire

ICO | 2026-05-11 | <https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/05/fine-of-nearly-1m-issued-against-south-staffordshire-plc-and-south-staffordshire-water-plc/>

MMarco Seguridad

<https://mmarcoseguridad.com> | mmarco.seguridad@gmail.com | +34 656 33 93 55

Marco analítico: Radar regulatorio externo para empresas españolas. No existe base interna auditada suficiente para presentarlo como auditoría corporativa confirmada.

Nota legal: Este informe ha sido generado automáticamente mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial y análisis de datos, tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento jurídico, auditoría RGPD ni dictamen legal profesional.